肇庆市高要区“4·18”一般机械伤害事故调查报告

2016年4月18日11时45分左右，肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司发生一起机械伤害事故，造成1名工人受伤，直接经济损失人民币395781.91元。

2020年7月28日，伤者黄煜恒的家属甘福国向高要区应急管理局提出“请求依法对黄煜恒工伤事实情况作出事故报告书”的信访事项，高要区应急管理局于2020年11月4日对该信访事项进行答复。甘福国随后继续向肇庆市应急管理局反映有关诉求，2020年12月4日，肇庆市安全生产委员会办公室、肇庆市应急管理局根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条有关规定，将甘福国有关诉求转交高要区人民政府办理。

按照区委、区政府主要领导的重要批示要求，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，2020年12月6日，我区成立了由区应急管理局牵头，市公安局高要分局、区人社局、区总工会、区市场监管局、区卫健局、金利镇人民政府为成员单位派员组成的肇

庆市高要区“4·18”事故调查组(以下简称事故调查组),开展事故调查工作。事故调查组邀请区监察委、区检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、人员询问、调查取证、综合分析等手段,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人和责任单位的处理建议,并针对事故原因及暴露出的突出问题,提出了事故防范措施建议。

调查认定,肇庆市高要区“4·18”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故发生经过及应急处置情况

(一)事故发生经过

2016年4月18日11时,肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司二车间(7车间)员工黄煜恒进行金属表面处理加工前处理工序作业。该工序主要是将螺丝钉、铁架等金属放入抛光滚筒内进行抛光。

2016年4月18日11时45分左右,黄煜恒正在将螺丝钉搬运到处于停止运转状态的滚桶(位于车间西北方)内,在搬运铁钉的过程中,黄煜恒身体靠近另外一个正在运转中的滚桶(位于车间东北方)时,衣服被运转中的滚桶钩住后,整个人被甩到滚桶北面的墙上致使身体受挤压,造成受伤。

（二）事故应急处置情况

黄煜恒受伤昏迷后，肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司二车间（7车间）员工覃宝志看见马上跑去将滚桶关停，并将黄煜恒抱下来，随后和二车间（7车间）承租者何兴勇将黄煜恒抬上车送往佛山市三水区人民医院进行抢救。

事故发生后，肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司二车间（7车间）承租者何兴勇未按规定向肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司主要负责人报告事故情况，未按规定向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况[1]。

（三）应急处置评估

现场人员在发现黄煜恒受伤后有进行应急处置，应急救援过程无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡。本次事故应急救援工作在事故信息报送工作上存在未按规定报告的行为。

二、事故现场及设备设施情况

（一）事故现场勘验情况

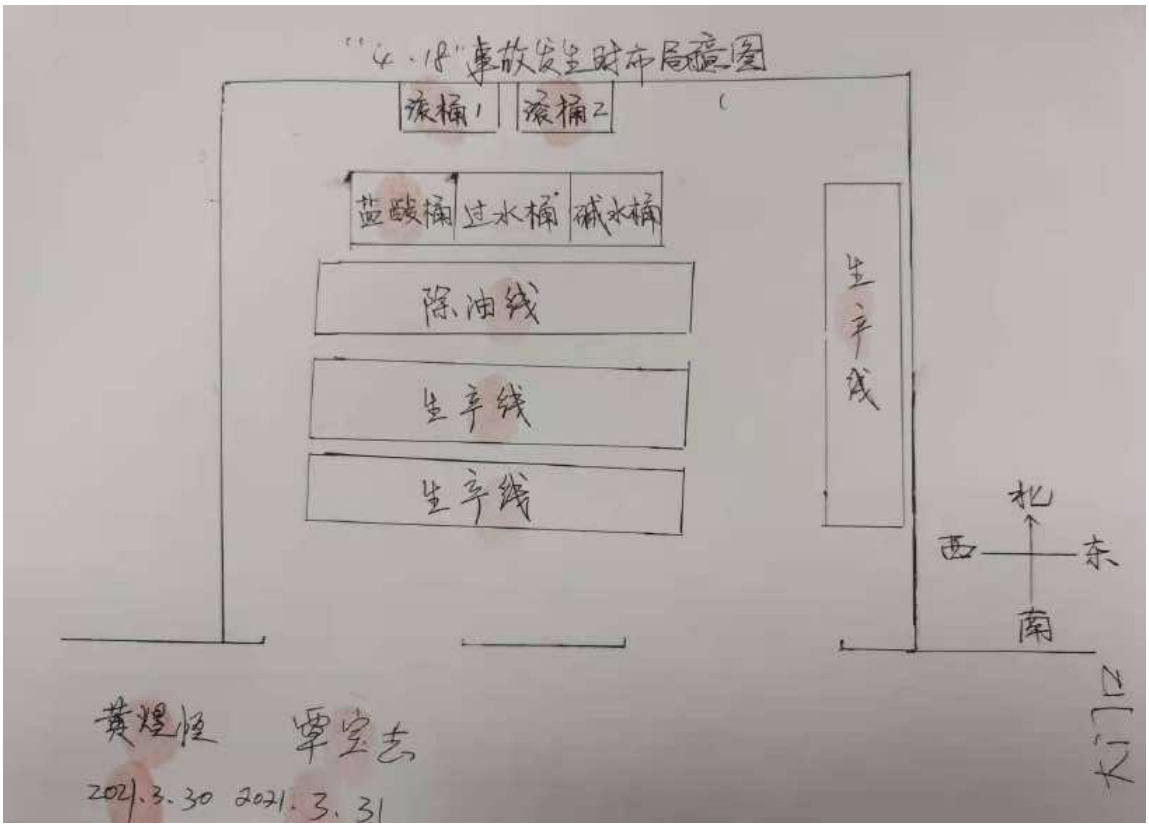
经事故调查组现场勘验，肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司二车间（7车间）面积约624平方米，车间中间位置有两条自动生产线，一条为前处理工序，一条为镀锌工序，未发现车间存在抛光滚筒设备。

1[?]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（二）事故发生时设备设施情况

经调查，事故发生时肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司二车间(7车间)北面有两台并排抛光滚桶，靠西位置的滚桶处于停止运转状态，靠东位置滚桶处于运转状态。

肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司二车间(7车间)承租者何兴勇在租赁期满后已将事故发生时的设备设施全部拆除搬走。



图一　“4•18”事故发生时车间设备设施布局示意图



图二　　现场指认示意图



图三　事故发生时滚筒类型示意图

三、事故发生单位经营活动情况

肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司，统一社会信用代码:91441283581423l4XF，法定代表人:朱锡开，类型:有限责任公司(自然人投资或控股)，住所:肇庆市高要区金利镇新中心城区(唐桂祥工业用地)(一址多照)，注册资本:人民币伍拾万元，成立日期:2011年08月30日，经营期限:长期，经营范围:金属表面处理及热处理加工(不含危险废物处理)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经查询，肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司成立于2011年08月30日，法定代表人为黄汉生，2016年12月16日法定代表人变更为唐文生，2018年11月22日法定代表人变更为邓伟康，2020年9月28日法定代表人变更为朱锡开。

2014年肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司将该公司二车间（7车间）出租给何兴勇经营，租期为五年。

四、事故人员伤亡情况和直接经济损失情况

事故造成1人受伤。伤者为黄煜恒，男，汉族，1985年10月26日出生，户籍地址广西上邻县白圩镇龙宝村万宝庄32号，事故发生时是肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司二车间(7车间)的员工，负责该车间前处理工艺流程，事故发生后已离职。肇庆市高要区人力资源和社会保障局于2016年10月9日出具《认定工伤决定书》高人社工伤字([2016]227号)认定黄煜

恒在2016年4月18日11时45分许所伤到的：1.T10-12爆裂性骨折、2.T10-12脊髓损伤、3.胸椎多发骨折（T9-12右侧横突、T7-11棘突、T11椎板骨折）、4.左4-7肋骨折的伤为因工受伤。肇庆市劳动能力鉴定委员会于2018年8月15日对黄煜恒作出初次鉴定（确认）结论书（肇劳鉴初字[2018]902号），鉴定黄煜恒的劳动功能障碍等级为捌级，生活自理障碍等级不入级。

事故造成直接经济损失人民币395781.91元。

五、事故原因及性质

（一）事故直接原因

经调查，黄煜恒在车间搬运螺丝钉的过程中未采取安全防护措施，身体靠近正在运转中的滚筒，导致衣服被运转中的滚筒钩住后，整个人被甩到墙上致使身体受挤压，是造成黄煜恒受伤的直接原因。

（二）事故暴露的主要问题

1.肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司未切实履行安全生产管理责任，将生产经营场所出租给何兴勇未签订专门的安全生产管理协议，未对出租的二车间（7车间）的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查[2]。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承租合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

2.肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司时任主要负责人黄汉生未切实履行安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作[3]。

3.肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司二车间（7车间）承租者何兴勇未切实履行安全生产管理责任，一是未组织二车间（7车间）员工开展安全生产教育和培训；二是未检查二车间（7车间）的安全生产状况，未及时排查员工在作业过程中未采取安全防护措施的隐患；三是没有按照国家规定向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告事故信息[4]。

（三）事故性质

经调查认定，肇庆市高要区“4·18”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

1.肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司，安全生产主体责任落实不到位，将生产经营场所出租给何兴勇未签订

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……。

[4] 第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:……(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

4

专门的安全生产管理协议，未对出租的二车间（7车间）的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，在该起生产安全事故中负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依法进行调查处理[5]。

2.黄汉生，肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司时任法定代表人，其履行主要负责人职责不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，在该起生产安全事故中负有责任，鉴于其因其他原因已死亡，建议不予处罚[6]。

3.何兴勇，肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司二车间（7车间）承租者，安全生产主体责任落实不到位，未组织二车间（7车间）员工开展安全生产教育和培训，未检查二车间（7车间）的安全生产状况，未及时排查员工在作业过程中未采取安全防护措施的隐患，在该起生产安全事故中负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依法进行调查处理[7]。

4.何兴勇，肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司二车间（7车间）承租者，没有按照国家规定向当地负有安全生

5[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；……。

6[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上年年收入百分之三十的罚款；……。

7[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；……。

产监督管理职责的部门报告事故信息，属于瞒报行为，建议由肇庆市高要区应急管理局依法进行调查处理[8]。

5.黄煜恒，肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司二车间（7车间）员工，在上岗前未经培训，未能熟练掌握岗位操作技能，在作业过程中未采取安全防护措施，对事故发生负有责任，鉴于其已离职，建议肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司通过民事法律途径进行处理。

6.唐桂祥，肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司监事和二车间（7车间）安全管理负责人，未严格履行本单位安全管理职责，建议肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司依据本单位管理制度有关规定对唐桂祥进行处理。

7.与本次事故有关的民事法律争议，建议当事人各方通过民事法律途径进行处理。

七、事故主要教训

（一）员工安全责任意识未强化落实。肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司二车间（7车间）员工黄煜恒在上岗前未经培训，未能熟练掌握岗位操作技能，在作业过程中未采

8[?]《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安监总局令第13号，根据国家安监总局令第77号修改）第十三条：事故发生单位的主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《安全生产法》第一百零六条、《条例》第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：……（二）谎报、瞒报事故或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入100%的罚款。

取安全防护措施，未能充分辨识安全风险情况，安全意识淡薄，自身安全防护意识缺失。

（二）生产经营单位安全生产主体责任不落实。肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司未按要求对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，对作业人员的岗位安全操作规范和安全操作技能的教育和培训不足，安全管理缺失。肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司二车间（7车间）承租者何兴勇未组织二车间(7车间)员工开展安全生产教育和培训，未检查二车间(7车间)的安全生产状况，未及时排查员工在作业过程中未采取安全防护措施的隐患，未组织落实二车间(7车间)的安全生产管理制度。

（三）生产经营单位主要负责人安全生产管理职责未履行。肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司主要负责人未按照有关要求组织实施二车间（7车间）安全生产教育和培训计划，对存在的安全管理隐患未能及时发现并消除，履行安全生产管理职责不到位。

八、事故防范和整改措施建议

（一）肇庆市高要区金利镇盈富利五金表面处理有限公司对该起事故要深刻吸取教训，落实安全生产主体责任，与承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定

期进行安全检查，发现安全隐患的，应当及时督促整改，并加强对从业人员的安全生产教育和培训工作，建立安全培训教育档案，强化从业人员的安全意识。

（二）金利镇要加强对辖区内各生产经营单位的安全管理、现场监督等方面的工作，特别对辖区内五金表面处理行业，要全面梳理排查，制定强而有力的整改整治措施，提升安全生产管理效能。一是要督促辖区内生产经营单位落实企业安全生产主体责任；二是要重点检查辖区内生产经营单位的出租单位和承租单位的安全生产责任，应执行的安全管理规范、标准、制度，安全设施设备和安全生产条件、安全投入保障、安全教育与培训、安全检查及隐患排查治理等内容。

（三）各镇（街道）要深刻吸取事故教训，举一反三，迅速开展安全生产隐患大排查，特别要针对五金表面处理行业生产经营单位进行全面的安全生产隐患大排查，对各生产经营单位落实安全生产主体责任加强监管，督促各生产经营单位落实“一线三排”工作，切实履行属地监管职责，坚决遏制防范各类事故，促进辖区的安全生产总体形势稳定好转。

肇庆市高要区“4·18”事故调查组（代章）

2021年4月2日